

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 50/2531

นายจด ยืนยงค์ กับพวก

โจทก์

นายโพธิ์หรือโพ ยืนยงค์หรือยืนยง โดย

นายประภาส ยืนยงค์

จำเลย

เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ

จำเลย

นายอรรถเดช ดุลยฤทธิ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 139)

ระหว่างพิจารณา จำเลยได้มรณะ ศาลชั้นต้นเรียกนายประภาสยืนยงค์ ทายาท
ของจำเลยเข้ามาเป็นคู่ความแทนตามคำขอของโจทก์ที่ 1 ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 119 เล่มที่ 6 หน้า 24 หมู่ 3 ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ให้โจทก์ที่ 1 ได้ภายในเส้นสีเขียว โจทก์ที่ 2 ได้
ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่วิวาท รังวัดวันที่ 14 สิงหาคม 2526 หากจำเลยไม่ไป

รังวัดจดทะเบียนแบ่งให้โจทก์ทั้งสองตามที่กล่าวข้างต้น ก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาจำเลย

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 134,133)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณรมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>